examenscampus

Gratis-Leitfaden für deine Mündliche

So bereitest du dich auf die Mündliche vor

Warum du jetzt starten solltest, dein Zeitplan, acht Tipps zum Lernen und zum Inhalt – und das juristische Handwerkszeug, auf das die Prüfer achten. Mit Beispielfall.

1. **Jetzt starten – dein Zeitplan**
2. **8 Tipps für die Vorbereitung**
3. **Warum Juristisches so wichtig ist**
4. **Das juristische Handwerkszeug**
5. **Beispielfall: Zugang einer Willenserklärung**



Teil 1 · Je früher, desto entspannter

Warum du jetzt starten solltest

Die Schriftliche ist geschrieben – und viele gönnen sich erst einmal eine lange Pause. Verständlich. Aber wer jetzt mit der Vorbereitung auf die Mündliche beginnt, hat einen echten Vorsprung:

! Wissen braucht Zeit zum Setzen

Was du über mehrere Wochen verteilt wiederholst, bleibt deutlich besser hängen als alles, was du in den letzten Tagen vor der Prüfung paukst. Jede Woche, die du jetzt beginnst, zahlt sich am Prüfungstag aus.

! Das Zivilrecht kommt nicht von allein

Steuerrecht hast du für die Schriftliche intensiv gelernt. BGB, HGB und Gesellschaftsrecht dagegen oft nur am Rand – dabei werden sie in der Mündlichen regelmäßig geprüft. Grundlagen und Methodik brauchen Zeit.

! Nicht auf das Ergebnis warten

Zwischen der Bekanntgabe der Ergebnisse der Schriftlichen und dem Prüfungstermin liegen oft nur wenige Wochen. Wer erst dann anfängt, lernt unter Zeitdruck. Wer jetzt startet, hat Luft für Wiederholung und Simulation.

Schon 30 bis 60 Minuten am Tag reichen für den Anfang – entscheidend ist, dass du jetzt regelmäßig dranbleibst.

Rückwärts vom Prüfungstermin gerechnet

Dein Zeitplan

1 Fundament legen — ab sofort

Juristische Methodik und die zivilrechtlichen Grundlagen erarbeiten: BGB Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Erbrecht, HGB und Gesellschaftsrecht. Je Gebiet ein Prüfschema auf einer Seite. Dazu eine Liste aller Prüfungsgebiete nach § 37 Abs. 3 StBerG anlegen und ehrlich bewerten: sicher, wackelig, Lücke.

2 Breite schaffen — 12–9 Wochen vorher

Lücken in AO/FGO, Ertragsteuern, Umsatzsteuer, ErbSt/BewG und Bilanzsteuerrecht schließen. Randgebiete wie Europarecht, Insolvenzrecht, Berufsrecht und BWL mit einem Grundgerüst abdecken. Jede Woche alte Themen kurz wiederholen.

3 Sprechen üben — 8–5 Wochen vorher

Lerngruppe gründen: zwei- bis dreimal pro Woche Frage-Antwort-Runden, jede Antwort laut. Ab jetzt jede Woche mindestens einen Kurzvortrag unter echten Bedingungen halten: 30 Minuten Vorbereitung, 10 Minuten Vortrag.

4 Simulieren und aktualisieren — 4–2 Wochen vorher

Mindestens drei komplette Prüfungssimulationen, wenn möglich mit fremden Prüfern. Neuerungen der letzten zwei Jahre (Gesetze, BMF-Schreiben, BFH-Urteile) als Liste führen. Gesetzestexte auf den aktuellen Stand bringen.

5 Festigen statt Neues — letzte Woche

Keine neuen Themen mehr. Schemata, Definitionen und Neuerungen wiederholen. Anreise planen, Unterlagen und Kleidung bereitlegen.

6 Abschalten — Tag davor

Höchstens zwei Stunden locker wiederholen, dann bewusst Pause. Früh schlafen – ausgeruht denkst du klarer als nach einer Lernnacht.

Faustregel: 70 % Wiederholen und Sprechen, 30 % neuer Stoff.

Teil 2 · Wie du lernst und was du lernst

8 Tipps für die Vorbereitung

SO LERNST DU WIRKSAM – TIPPS AUS DER LERNFORSCHUNG

1 Abrufen statt Wiederlesen

Wiederholtes Lesen fühlt sich produktiv an, bringt aber wenig. Viel wirksamer ist es, Wissen aktiv aus dem Gedächtnis abzurufen – Lernforscher sprechen vom Testeffekt. Decke das Skript ab, beantworte Fragen aus dem Kopf und prüfe erst dann.

SO KANN DAS AUSSEHEN

Statt eines Kapitels zu § 6b EStG: fünf Fragen dazu notieren und morgen aus dem Kopf beantworten.

2 Verteilt wiederholen

Wiederhole ein Thema in wachsenden Abständen – etwa nach 1, 3, 7 und 14 Tagen. Jede Wiederholung kurz vor dem Vergessen festigt das Wissen stärker als ein langer Lernblock. Karteikarten oder eine App nehmen dir die Planung ab.

SO KANN DAS AUSSEHEN

Montag GbR-Haftung lernen, Dienstag, Freitag und übernächsten Montag je 10 Minuten wiederholen.

3 Themen mischen

Die Prüfer springen zwischen Gebieten. Übe deshalb gemischt statt in langen Blöcken: Zivilrecht, AO und Ertragsteuern im Wechsel. Das ist anstrengender, trainiert aber genau das, was in der Prüfung verlangt wird: schnell erkennen, worum es geht.

SO KANN DAS AUSSEHEN

Eine Lerneinheit: 20 Min. Kaufrecht, 20 Min. Einspruchsverfahren, 20 Min. Betriebsaufspaltung.

4 Laut erklären können

In der Mündlichen zählt, was du sagst. Erkläre jedes Thema laut, als würdest du es einem Mandanten erklären. Wo du ins Stocken gerätst, liegt deine Lücke. Plane außerdem Pausen und ausreichend Schlaf ein – im Schlaf wird Gelerntes gefestigt.

SO KANN DAS AUSSEHEN

Antwort auf dem Handy aufnehmen und anhören: Ist das Ergebnis im ersten Satz? Fällt eine Norm?

So kann eine Lernwoche aussehen

Mo	60 Min. Zivilrecht (neu) · 15 Min. Karteikarten
Di	60 Min. AO (neu) · 15 Min. Wiederholung Montag
Mi	45 Min. gemischte Fragen laut beantworten · 1 Kurzvortrag
Do	60 Min. Gesellschaftsrecht (neu) · 15 Min. Karteikarten
Fr	60 Min. Ertragsteuern mit zivilrechtlicher Vorfrage · Wiederholung
Sa	Lerngruppe: 90 Min. Frage-Antwort-Runde
So	frei – Pause gehört zum Lernen

Lernen fühlt sich wirksam an, wenn es leicht ist. Wirksam ist es, wenn es ein bisschen anstrengt.

Teil 2 · Die Tipps 5 bis 8

Worauf es inhaltlich ankommt

Die Prüfung deckt viele Gebiete ab. Steuerrecht bringst du aus der Schriftlichen mit – diese Bereiche entscheiden in der Mündlichen oft darüber, ob eine Runde gut läuft:

5 BGB-Grundlagen sicher beherrschen

Willenserklärung und Zugang, Vertragsschluss, Geschäftsfähigkeit, Stellvertretung, Anfechtung – das ist das Fundament für fast jede zivilrechtliche Frage. Dazu Kaufrecht und Leistungsstörungen, Übereignung beweglicher Sachen und Grundstücke sowie die gesetzliche und gewillkürte Erbfolge.

6 Gesellschaftsrecht nach dem MoPeG

Seit 2024 ist die GbR rechtsfähig, es gibt das Gesellschaftsregister und die eGbR, die Haftung steht in § 721 BGB. Dazu Kaufmannsbegriff und Prokura im HGB, Gründung und Haftung bei der GmbH sowie Grundzüge des Umwandlungsrechts. Prüfer lieben die Verbindung zur Besteuerung von Personengesellschaften.

7 AO als juristisches Werkzeug

Die AO ist Verfahrensrecht – und wird juristisch geprüft: Bekanntgabe von Verwaltungsakten (§ 122 AO), Fristen (§ 108 AO), Einspruch (§§ 347 ff. AO), Korrekturvorschriften (§§ 129, 164, 172 ff. AO), Festsetzungsverjährung. Hier zählen saubere Normketten mehr als Zahlen.

8 Zivilrecht und Steuerrecht verknüpfen

Viele steuerliche Fragen haben eine zivilrechtliche Vorfrage: Wer ist Eigentümer (§ 39 AO)? Ist der Vertrag wirksam (§ 41 AO)? Wer ist Erbe? Wer diese Brücke von sich aus schlägt, zeigt Verständnis statt auswendig gelernter Fakten.

Steuerrecht kannst du schon. Mit sicherem Zivilrecht und sauberer Methodik holst du die Punkte, die anderen fehlen.

Teil 3 · Wer dir gegenübersitzt

Warum Juristisches so wichtig ist

Viele Prüflinge bereiten sich fast nur auf das Steuerrecht vor – und werden dann von Fragen zu BGB, HGB oder Methodik überrascht. Dafür gibt es klare Gründe:

1. Der Prüfungsausschuss besteht aus sechs Mitgliedern: drei Beamten des höheren Dienstes oder vergleichbaren Angestellten der Finanzverwaltung (einer führt den Vorsitz) und drei Steuerberatern bzw. Vertretern der Wirtschaft (§ 35 Abs. 2 StBerG).

2. Den höheren Dienst der Finanzverwaltung bilden überwiegend Volljuristinnen und Volljuristen. Sie haben das juristische Arbeiten im Studium und Referendariat von Grund auf gelernt – und hören sofort, ob jemand methodisch sauber argumentiert.

3. Zu den Prüfungsgebieten gehören neben dem Steuerrecht ausdrücklich Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts- und Insolvenzrecht, Europarecht, Verfahrensrecht und Berufsrecht (§ 37 Abs. 3 StBerG).

4. Auch steuerliche Fragen werden oft juristisch gestellt: Wie legen Sie die Norm aus? Welche Vorschrift ist spezieller? Was gilt zivilrechtlich – und folgt das Steuerrecht dem? Wer hier methodisch antwortet, punktet in jeder Runde.

Was heißt das für dich? Juristisches Arbeiten folgt festen Regeln – und die lassen sich lernen. Auf den nächsten Seiten findest du die sechs wichtigsten Werkzeuge und einen Beispielfall, an dem du siehst, wie sie zusammenspielen.

Die Prüfer erwarten keine Juristen. Sie erwarten, dass du wie einer denkst: Norm suchen, Voraussetzungen prüfen, Ergebnis begründen.

Teil 4 · Sechs Werkzeuge für jede Runde

Das juristische Handwerkszeug

1 Die Fallfrage: Wer will was von wem woraus?

Bei jedem Zivilrechtsfall zuerst klären, wer etwas von wem verlangt – und dann die Anspruchsgrundlage suchen. Bewährte Prüfungsreihenfolge: vertragliche Ansprüche, vertragsähnliche, dingliche, deliktische und zuletzt bereicherungsrechtliche Ansprüche. So übersiehst du nichts und behältst die Ordnung.

SO KLINGT ES

„A könnte gegen B einen Anspruch auf Zahlung von 5.000 € aus § 433 Abs. 2 BGB haben."

2 Tatbestand – Subsumtion – Rechtsfolge

Jede Norm hat Voraussetzungen (Tatbestand) und eine Rechtsfolge. Du prüfst die Merkmale nacheinander, definierst sie und ordnest den Sachverhalt zu (Subsumtion). Erst wenn alle Merkmale erfüllt sind, tritt die Rechtsfolge ein. Unproblematisches stellst du kurz fest, beim Problem verweilst du.

SO KLINGT ES

„Gewerbebetrieb setzt Selbständigkeit, Nachhaltigkeit, Gewinnerzielungsabsicht und Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr voraus, § 15 Abs. 2 EStG. Fraglich ist hier nur …"

3 Gutachtenstil und Urteilsstil

In der Klausur schreibst du im Gutachtenstil: Obersatz („könnte"), Definition, Subsumtion, Ergebnis. Im Gespräch wirkt das schnell umständlich. Besser ist der Urteilsstil: Ergebnis zuerst, dann die tragende Begründung mit Norm. Nur bei echten Streitfragen wägst du gutachterlich ab – und kündigst das kurz an.

SO KLINGT ES

„Die Gesellschafter haften persönlich, weil § 721 BGB seit dem MoPeG die Haftung für Verbindlichkeiten der GbR anordnet."

4 Die vier Auslegungsmethoden

Ist eine Norm unklar, wird sie ausgelegt: nach dem Wortlaut, nach der Systematik (Stellung und Zusammenhang im Gesetz), nach der Entstehungsgeschichte und nach Sinn und Zweck. Im Steuerrecht kommt die wirtschaftliche Betrachtungsweise hinzu. Wer diese Schritte nennen kann, hat auf jede „Wie sehen Sie das?"-Frage eine Struktur.

SO KLINGT ES

„Nach dem Wortlaut spricht viel für …, nach Sinn und Zweck der Vorschrift aber …"

5 Normen präzise zitieren

Paragraf, Absatz, Satz, Nummer, Gesetz – in dieser Reihenfolge. Verweise im Gesetz mitlesen und Legaldefinitionen kennen: Verbraucher (§ 13 BGB), Unternehmer (§ 14 BGB), Kaufmann (§ 1 HGB), Steuerpflichtiger (§ 33 AO), Verwaltungsakt (§ 118 AO). Übe, Normen schnell aufzuschlagen – in der Prüfung darfst du ins Gesetz schauen.

SO KLINGT ES

„§ 8b Abs. 2 Satz 1 KStG" statt „irgendwo im 8b"

6 Spezialität und Rangfolge

Das speziellere Gesetz geht dem allgemeinen vor (lex specialis), das höherrangige dem niederrangigen, das jüngere dem älteren. Typisch: HGB vor BGB, Einzelsteuergesetz vor AO, Doppelbesteuerungsabkommen vor nationalem Recht, EU-Recht im Anwendungsvorrang.

SO KLINGT ES

„Als Kaufmann gilt für A § 377 HGB – er muss den Mangel unverzüglich rügen, anders als im BGB."

Teil 5 · So löst du einen Fall juristisch

Beispielfall: Zu spät angenommen?

SACHVERHALT

V bietet K am Montag schriftlich eine gebrauchte Maschine für 10.000 € an und schreibt: „An mein Angebot halte ich mich bis Freitag gebunden." K schreibt eine Annahme und wirft sie am Freitag um 23 Uhr in den Briefkasten von Vs Geschäftsräumen. V liest den Brief am Montag – inzwischen hat er die Maschine teurer an D verkauft. K verlangt die Maschine von V.

LÖSUNG IM GUTACHTENSTIL – SCHRITT FÜR SCHRITT

1 Fallfrage und Anspruchsgrundlage

K könnte gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Maschine aus § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB haben. Dafür muss ein Kaufvertrag zustande gekommen sein – also zwei übereinstimmende Willenserklärungen: Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB).

2 Angebot des V

Vs Schreiben ist ein Angebot mit allen wesentlichen Punkten (Kaufsache, Preis). Es ist K zugegangen. V hat eine Annahmefrist bis Freitag gesetzt (§ 148 BGB): Die Annahme muss V bis dahin zugehen.

3 Annahme des K – Zugang

Eine Willenserklärung unter Abwesenden wird wirksam, wenn sie zugeht (§ 130 Abs. 1 Satz 1 BGB). Zugegangen ist sie, wenn sie so in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass er unter gewöhnlichen Umständen von ihr Kenntnis nehmen kann. Mit dem Einwurf ist der Brief in Vs Machtbereich. Bei einem Geschäftsbriefkasten ist um 23 Uhr am Freitag aber nicht mehr mit einer Leerung zu rechnen – erst am nächsten Geschäftstag. Die Annahme geht V daher erst am Montag zu, also nach Fristablauf.

4 Rechtsfolge

Das Angebot ist mit Fristablauf erloschen (§ 146 BGB). Die verspätete Annahme gilt als neues Angebot (§ 150 Abs. 1 BGB), das V nicht angenommen hat. Ein Fall des § 149 BGB liegt nicht vor: Der Brief wurde nicht rechtzeitig abgesendet.

5 Ergebnis

Ein Kaufvertrag ist nicht zustande gekommen. K hat keinen Anspruch aus § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB.

SO KLINGT DIE LÖSUNG IN DER MÜNDLICHEN (URTEILSSTIL)

„K hat keinen Anspruch aus § 433 Abs. 1 BGB, weil kein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Die Annahme ist V erst am Montag zugegangen – bei einem Einwurf in den Geschäftsbriefkasten am Freitagabend ist erst am nächsten Geschäftstag mit Kenntnisnahme zu rechnen, § 130 Abs. 1 BGB. Damit war die Frist des § 148 BGB abgelaufen und das Angebot nach § 146 BGB erloschen."

UND JETZT DAS STEUERRECHT

Typische Anschlussfrage: „Und wie ist das bei einem Steuerbescheid?" – Hier gilt nicht § 130 BGB, sondern die Bekanntgabefiktion des § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO: Ein per Post übermittelter Verwaltungsakt gilt am vierten Tag nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben (für Bescheide, die nach dem 31.12.2024 zur Post gegeben wurden; vorher am dritten Tag). Ab dann läuft die Einspruchsfrist von einem Monat (§ 355 Abs. 1 AO). Fällt das Fristende auf ein Wochenende oder einen Feiertag, endet sie am nächsten Werktag (§ 108 Abs. 3 AO).

Genau so denken Prüfer: vom Zivilrecht zur AO – mit denselben Werkzeugen.

Zum Schluss

Du schaffst das.

Fang jetzt an – mit kleinen, regelmäßigen Einheiten. Lerne aktiv statt passiv, wiederhole verteilt und sprich so viel wie möglich laut.

Nimm das Zivilrecht ernst und arbeite mit dem juristischen Handwerkszeug: Fallfrage, Norm, Voraussetzungen, Ergebnis. Dann gehst du deutlich ruhiger in die Prüfung.

Die meisten Kommissionen prüfen auf Bestehen – zeig ihnen, wie du denkst.

Viel Erfolg! Dein examenscampus

